

**REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, GOBERNABILIDAD,
GOBERNANZA Y AUTONOMÍA, DEL CONSEJO COMUNITARIO
AFRODESCENDIENTE LA CAPITANÍA DE PÁEZ.**



LLEVADA A CABO EN BELALCAZAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

APROBADO EN LA ASAMBLEA DEL CONSEJO COMUNITARIO.



INTRODUCCIÓN

“El legado de Andrés Lucumi sigue vivo en nosotras, nosotres y nosotros”

En el desarrollo del artículo transitorio 55 de la constitución política de Colombia de 1991, se expide la ley 70 de 1993 que tiene por objeto, el reconocimiento de las Comunidades Negras, sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, así mismo, como, establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural.

En aras, de reglamentar la ley 70 de 1993, se inicia con el capítulo III y con ello, se promulgó el decreto 1745 de 1995, el cual fija pautas organizativas que permiten a las comunidades administrar el territorio, a través de los Consejos Comunitarios, accediendo a la titulación colectiva y demás acciones que garanticen la administración y efectividad de los derechos reconocidos y por reconocer.

En este sentido, se crea el Consejo Comunitario Mayor Afrodescendiente de la Capitanía de Páez, ubicado en el municipio de Belalcázar, como una organización étnico territorial de población Negra, Afrodescendiente y Afrocolombiana, regida por los principios y normatividad de la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas nacionales e internacionales que lo complementen.

Para llevar a cabo la estructuración del Consejo Comunitario, se establece el siguiente reglamento interno como una herramienta de planificación, seguimiento a las acciones internas y de relación con externos; con visión regional y a largo plazo, este documento constituirá un apoyo hacia la senda del desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, esto, a través de políticas internas e instrumentos de acción, monitoreo, conciliación, solución de conflictos, evaluación, prevención de hechos negativos y desequilibrantes en el territorio, desde la cosmovisión y ancestralidad cultural; es una ruta que pone y antepone la dignidad y la igualdad de las personas en perspectiva afrodescendiente.

CONTENIDO

Estos ostentan una serie de manifestaciones culturales que se han conservado a través de generaciones y que les han permitido cimentar la nación multiétnica y pluricultural”.

- Moisés Medrano.

CAPITULO I. DENOMINACIÓN, OBJETO, NATURALEZA, DOMICILIO, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS.	5
CAPITULO II DE LOS LÍMITES.	10
CAPITULO III ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA	13
DE LA CAPITANÍA AFROCOLOMBIANA DE PÁEZ BELALCÁZAR CAUCA.....	13
CAPITULO IV. ELECCION POR LA ASAMBLEA.....	24
CAPITULO V.DE LAS SANCIONES.....	24
CAPITULO VI. LIBROS-SELLOS Y AVALES.....	26
CAPITULO VII DEL PATRIMONIO.....	29
CAPITULO VIII DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DE AUTOPROTECCIÓN.	30
CAPÍTULO IX DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA SOBERANÍA TERRITORIAL Y ALIMENTARIA.	33
CAPÍTULO X, DEL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE.....	38



REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, GOBERNABILIDAD, GOBERNANZA Y AUTONOMÍA, DEL CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE LA CAPITANÍA DE PÁEZ-BELALCAZAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

NIT. 817.005.595

Personería No. 00012474 del 28 febrero de 2005

Resolución No. 0028 del 26 de mayo de 2005, de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia.

CAPITULO I. DENOMINACIÓN, OBJETO, NATURALEZA, DOMICILIO, OBJETIVOS Y PRICIPIOS.

ART.1 DENOMINACIÓN: La Organización se denomina “CONSEJO COMUNITARIO **AFRODESCENDIENTE LA CAPITANÍA DE PÁEZ-BELALCAZAR**”, como un reconocimiento a la mayoría de las personas que habitan el territorio y su trayectoria del nombre, anteriormente como Capitanía. Su naturaleza, es de una entidad del derecho privado, constituida por las Leyes 70 de 1993, 21 de 1991 y el Decreto Reglamentario 1745 de 1995, como un CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS, sin ánimo de lucro, pluralista, de proyección étnica y sociocultural, con participación comunitaria, negociación, consentimiento y consulta previa libre e informada, reconociendo título colectivo y ancestral, que se regulará por el presente reglamento interno, la Constitución, las Leyes, Decretos reglamentarios vigentes, normas jurídicas interseccionales, mandatos colectivos Negros del CONSEJO COMUNITARIO, y los que en futuro se modifiquen o expidan, sin distingo de culto, pensamiento político, cultural o étnico.

ART. 2° OBJETO: El Consejo Comunitario **AFRODESCENDIENTE LA CAPITANÍA DE PÁEZ-BELALCAZAR**”, es una organización étnica de primer nivel, dentro de los pueblos afrodescendientes del Municipio Belalcázar, departamento del Cauca, la nación Colombiana y el ámbito internacional, que propende por la conservación, uso, aprovechamiento, manejo sostenible de los recursos naturales y culturales de la nación, su riqueza, bienes y servicios socio ambientales del territorio ancestral, con visión eco regional y eco nacional, para el bienestar de las presentes y futuras generaciones, a través del fortalecimiento de capacidades, la promoción de la organización social, la creación, el fortalecimiento de alianzas estratégicas, de identidades y de ciudadanía; el respeto por los derechos humanos, la convivencia pacífica, y la tolerancia, para alcanzar el etnodesarrollo y autodesarrollo desde las perspectiva de las comunidades étnicas sostenibles.



ART. 3 NATURALEZA: Esta es una organización que desde 1.637, existe en Tierradentro y que en 1.888 se le da el nombre de Capitanía en 1.910 se convierte en una organización que une todas las Comunidades Negras de Páez, y se le seguirá llamando de esta manera porque es el legado de nuestra diáspora africana.

ART. 4 DOMICILIO: La capitanía desarrollará sus decisiones dentro del Territorio en los siguientes límites: Linderos bajo escritura No 55 son tomando la desembocadura de la quebrada los quingos por la margen izquierda río arriba hasta encontrar la desembocadura de la quebrada el salado, los Higueros aguas arriba hasta encontrar el cerro los higueros cruza y va a los nacimientos del río Saldaña, sigue y atraviesa a los nacimientos del río negro de Narváez, lindando con el departamento del Huila, este abajo a encontrar la desembocadura del río barbacoas, este aguas arriba lindando con el resguardo indígena Cohetando a encontrar la desembocadura de la quebrada el tabor siguiendo a encontrar su nacimiento cerro arriba hasta llegar al corro el Caspe, línea recta al boquerón de la victoria, siguiendo hacia abajo a encontrar el boquerón de la palma, de este siguiendo la quebrada los Quingos hacia abajo a su desembocadura.

PARÁGRAFO: Aclarándose que las comunidades de Itaibe, Riochiquito y Cañón del Simbola hacen parte de esta Capitanía, ya que en los títulos hay un representante por parte de Itaibe y otro por Riochiquito además pertenece a la misma descendencia.

ART.5 OBJETIVOS:

- ✓ Defender los derechos como Comunidades Negras en su área de influencia.
- ✓ Articular con otras dinámicas organizativas en la defensa de los derechos como pueblo afrodescendiente.
- ✓ Impulsar iniciativas de aprovechamiento productivo en los aspectos agrícolas, pecuarios, pesqueros y de recolección con fines artesanales entre otros.
- ✓ Promover el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- ✓ Propiciar la participación comunitaria para mejorar la calidad de vida de los moradores con los planes y programas de ordenamiento y manejo ambiental del territorio, con autodesarrollo y de etnodesarrollo.
- ✓ Promover las políticas de fortalecimiento organizativo, social, económico, cultural y étnico territorial.
- ✓ Promover acciones que conduzcan a los educandos a conocer su propia historia para construir su proyecto de vida.
- ✓ Promover y aplicar la protección de la mujer, teniendo en cuenta las violencias basadas en género.
- ✓ Promover los derechos humanos en contra de toda forma de discriminación y racismo que violan los tratados internacionales.



- ✓ Promover la investigación aplicada frente al poblamiento; historia, cultura, fundación de la comunidad a través de establecimientos educativos.
- ✓ Establecer convenios con ONG nacionales e internacionales para la comunidad afrodescendientes de la vereda y el municipio.
- ✓ Apoyo a otras comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras del municipio, teniendo en cuenta los objetivos del Consejo Comunitario.
- ✓ Conservar la autoridad ancestral.
- ✓ El reconocimiento y respeto del territorio.

ART. 6 PRINCIPIOS: La capitanía se orientará bajo los siguientes principios:

1. PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA: Autonomía para la planeación, decisión fiscalización y control de la gestión pública, y en los asuntos internos de la organización Capitanía comunidad afrocolombiana de Páez, Belalcázar, Cauca, conforme a su reglamento Interno.
2. PRINCIPIO DE EQUIDAD Y RESPETO: equidad de derechos, obligaciones y oportunidades en la gestión y beneficios alcanzados por la organización de la Capitanía, respecto a la diversidad: Ausencia de cualquier discriminación por razones políticas, religiosas, sociales y de género.
3. PRINCIPIO DE LA PREVALENCIA DEL INTERÉS COMÚN: Prevalencia del interés común al interés particular.
4. PRINCIPIO DE LA BUENA FÉ: Las actuaciones de la Capitanía deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten.
5. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD: En los organismos de la Capitanía aplicará siempre, individual y colectivamente, el concepto de la ayuda mutua como fundamento de la solidaridad y acompañamiento en los procesos.
6. PRINCIPIO DE LA PARTICIPACION: la información, consulta, decisión gestión pública en general, constituyen el principio de la participación que prevalece para los afiliados y beneficiarios de los organismos de la Capitanía, los organismos de la Capitanía podrán participar en los procesos de elecciones populares, comunitarias y ciudadanas.
7. PRINCIPIO DE LA TOLERANCIA: Que será el pilar ante la diversidad de opiniones.
8. PRINCIPIO DE LA CONCERTACION: Será fundamental en la toma de decisiones.
9. LA AFIRMACIÓN DEL SER (EL DERECHO A SER NEGROS, A SER COMUNIDADES NEGRAS: Los habitantes del Territorio ancestral Colectivo de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Afro caucanas de Belalcázar, nos afirmamos como pueblo Afrodescendiente, con pensamiento e identidad propia, con más de ochenta años de tradición, resistencia y presencia en este territorio, que hemos poseído, conservado, administrado, aprovechado y regulado con base al uso de herramientas, artes tradicionales y a nuestras prácticas ancestrales, heredadas de generación en generación, al



conocimiento de los ciclos lunares que rigen nuestra cotidianidad como grupo étnico, para el aprovechamiento sostenible y eficiente de los recursos, para beneficio y usufructo de las presentes y futuras generaciones.

El grupo afrodescendiente de Comunidades Negras del Consejo Comunitario de la Capitanía, con el horizonte cultural africano, sabiduría y ritualidad alrededor de la vida y la muerte, cuya cosmovisión y espíritu de nuestros muertos, nos han permitido por siglos, ejercer la medicina tradicional, resistir a los procesos de aculturación y desarraigo cultural, nos afirmamos, nos hacemos visibles y persistimos como nuestros ancestros, en la lucha por mantener vivo los mitos, creencias, leyendas, deportes, oralidad, relatos y cuentos, en el ejercicio autónomo de invocar a nuestros muertos.

10. DERECHO A UN ESPACIO PARA SER (DERECHO AL TERRITORIO):

El desarrollo y la recreación de nuestra visión cultural, requiere como espacio vital el territorio. No podremos SER, si no tenemos el espacio para vivir de acuerdo con lo que pensamos y queremos como forma de vida; de ahí que nuestra visión de territorio sea la visión de hábitat, es decir, el espacio donde el hombre y la mujer negros desarrollan colectivamente su SER, en armonía con la naturaleza.

Este principio reafirma nuestro derecho a tener un territorio, como el espacio donde desarrollamos nuestra vida comunitaria, familiar y personal, desde nuestras propias lógicas y tradiciones. Esto tiene en cuenta la cultura, el fortalecimiento de la identidad, el auto reconocimiento y la interculturalidad, la equidad, el derecho a la diferencia, respeto recíproco, tanto a la individualidad personal y colectiva de los diversos grupos étnicos.

11. DERECHO AL EJERCICIO DEL SER (AUTONOMÍA, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN): Esta autonomía se entiende en relación con la sociedad dominante, frente a los partidos políticos, movimientos sociales y otros grupos étnicos, partiendo de nuestra lógica cultural, de lo que somos como pueblo Negro; entendida así, internamente somos autónomos en lo político y es nuestra aspiración ser autónomos en relación con el Estado Colombiano, esto se realiza teniendo la capacidad política, económica, cultural y social de discernir, accionar y decidir libremente frente a su propio destino, el desarrollo desde lo étnico y la vida de la población afrodescendiente; ejerciendo el control social y ambiental del territorio con las garantías políticas y económicas, para planificar, ordenar, regular el territorio, bienes, servicios ambientales y socioculturales, siendo éstos el pilar de toda actuación humana de las y los miembros en el Consejo Comunitario.



Se trabajará por que las actividades que se desarrollen en el territorio sean de calidad, según los conocimientos, capacidades, habilidades particulares que unidas, fortalecerán la autonomía colectiva.

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, trataremos de crear las condiciones necesarias para que las personas, la comunidad y quienes estén en capacidad y deseen trabajar, lo hagan sin detrimento de daños a terceros. Para recuperar el equilibrio perdido, que se manifiesta en la desarmonización del ser y del no ser, producto de las relaciones cotidianas, de lazos familiares y comunitarias; cuyo patrón de aplicación de normas y control social se traiciona, ha ido perdiendo vigencia lo mítico y para establecer nuevamente la armonización, tanto el análisis de la posible falta, como su correspondiente corrección, tendrán como referente nuestro marco cultural y la capacidad de discernir de las autoridades tradicionales. En ningún caso se permite la impunidad o el desacato. También tiene en cuenta la participación comunitaria, la libertad para decidir su participación en las actividades y decisiones que tomen en su comunidad, la sostenibilidad de los procesos de Etnodesarrollo, Autodesarrollo y los principios de compensación.

12. **DERECHO A UNA VISIÓN PROPIA DE FUTURO (CONSTRUCCIÓN DE UNA PERSPECTIVA PROPIA DE FUTURO):** Se trata de construir una visión propia de desarrollo ecológico, económico y social, partiendo de nuestra visión cultural, de nuestras formas sistemas tradicionales de producción y de nuestras formas tradicionales de organización social. A lo largo de la historia, esta sociedad nos ha impuesto su visión de desarrollo que corresponde a otros intereses y visiones.
13. **SOMOS PARTE DE LA LUCHA DEL PUEBLO NEGRO EN EL MUNDO.** Somos parte de las luchas que desarrollan los pueblos negros en el mundo por la conquista de sus derechos. Al mismo tiempo, desde sus particularidades étnicas, el Consejo comunitario de la Capitanía aportará a la lucha conjunta, con los sectores que propenden por la construcción de un proyecto de vida alternativo.

ART. 7º: DE LOS PRINCIPIOS DIFERENCIALES. EQUIDAD. Es el acceso equitativo a las oportunidades de postulación a la junta directiva, a educación, salud, vivienda digna, transporte, sistemas de producción, cultura, aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, empleo, entre otros; con condiciones diferenciadas para las mujeres y la comunidad: lesbica, gay, transgénero, bisexual, intersexuales queer y de más (LGTBIQ+), de esta manera asegurar que en el Consejo Comunitario, se distribuyan en forma equitativa, los roles de poder, los recursos para inversión social, la producción y transformación de alimentos, así como el desarrollo general, que debe tener en cuenta las



necesidades, aspiraciones, voluntad, decisión, priorización y características del mismo; todo lo anterior se garantizará con la participación de los mencionados en: las autoridades tradicionales, la junta directiva, la guardia cimarrona y el consejo de mayores.

DOBLE BLINDAJE DEL ENFOQUE DIFERENCIAL. Hacemos referencia a los derechos de las personas, según la constitución, de especial protección, que no se diluyen o tienen menos valor que los derechos colectivos de los grupos étnicos a los que pertenecemos. Así mismo el reconocimiento que estos derechos de protección especial no van en contravía de los derechos de nuestro pueblo o comunidad.

ENFOQUE INTERSECCIONAL. Que la comunidad del Consejo Comunitario de la Capitanía de Páez entiende, acepta y defiende que hay factores sociales que definen a las personas y que interactúan entre sí, los mismos que pueden generar vulnerabilidades y por lo tanto necesidades especiales y diferenciadas, desde esa perspectiva, la junta y los asamblearios tendrán en cuenta estos factores para tomar decisiones, dar oportunidades y para brindar beneficios.

CAPITULO II DE LOS LÍMITES.

ART. 8º: LÍMITES POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS. El territorio ancestral de Comunidades Negras del Consejo Comunitario de la Capitanía de Páez ha venido siendo ocupado de generación en generación por sus descendientes africanos, por eso, la Agencia Nacional de Tierras, lo reconocerá como ancestral y colectivo con el proceso de titulación colectiva.

Nos desarrollaremos administrativa, política y financieramente, dentro del territorio que sea adjudicado por la Agencia Nacional de Tierras ANT, colaborando y desarrollando ejercicios de complementariedad con diferentes instituciones, entidades y organizaciones en distintos niveles, desde lo local hasta lo internacional. La Comunidad afrodescendiente del Consejo Comunitario de la Capitanía de Páez lo integran: la Asamblea General, que a su vez está conformada por los delegados de la capitanía mayor, los delegados de la capitanía de Itaibe y los delegados de la Capitanía de Río Chiquito; la Junta del Consejo Comunitario, la Guardia Cimarrona y el o la Representante Legal. La Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y estará conformada por las personas reconocidas por éste. La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993. El o la Representante Legal es quien lo representa, por decisión de la asamblea, en los espacios a que haya lugar y así se exija. El control y la vigilancia serán ejercidos por el fiscal, electo quien será seleccionado de los tres fiscales que llegan de las pre-asambleas de las tres capitanías



ART.9º: DE LAS COMUNIDADES Y DE SUS HABITANTES. Reconoce a los habitantes de la Capitanía de Páez, que se auto reconocen como afrodescendientes como parte del Consejo Comunitario, con derechos y responsabilidades; y para sus efectos gozarán de todos los derechos culturales, económicos, políticos, sociales y territoriales de la comunidad afrodescendiente.

PARÁGRAFO: Reconoce a cada una de las personas y troncos familiares afrodescendientes que residan en el territorio, y también reconoce a las personas nativas que por necesidad de salud, educación, trabajo, migraciones y desplazamiento forzado, hayan tenido que salir temporalmente de las comunidades a otras localidades fuera del territorio, éstos seguirán afirmando sus derechos étnicos, siempre y cuando se encuentren inscritas en el libro de registro del censo del Consejo Comunitario y continúen estableciendo una relación directa e indirecta con su territorio y por ende con sus troncos familiares.

ART.10º: DE LAS CLASIFICACIONES. Son aquellas presentadas para determinar las características diferenciadas de los individuos presentes en el territorio o de términos utilizados por los mismos.

a) COMUNIDAD NEGRA.

En concordancia con la Ley 70 de 1993, se define: “Comunidad Negra”, al conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos y para efectos del presente, se denomina comunidad negra, conforme a lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 70 de 1993.

b) AFROCOLOMBIANO.

Personas que presentan una ascendencia africana reconocida y que poseen algunos rasgos culturales que les da singularidad como grupo humano.

c) PERSONA NEGRA.

Persona que presenta una ascendencia africana reconocida.

d) NATIVO.

Se denomina nativo a la persona de la Comunidad o grupo étnico negro ancestralmente establecido, que pertenece al tronco familiar de las personas fundadoras de la Vereda y caseríos del territorio, conforme a lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 70 de 1993 y gozará de todos los derechos étnicos,



económicos, culturales, territoriales, políticos, los demás que le sean conferidos por hacer parte del pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, así como también los que le conceda la nacionalidad colombiana.

e) COLONO.

Se denomina colono a la persona o familia afrodescendiente de otra tierra distinta a la del Consejo Comunitario, y para efectos del presente, éste gozará de los derechos culturales, políticos, económicos y sociales del nativo, a partir de vivir permanentemente por más de cinco (5) años, en el territorio que corresponde al Consejo Comunitario de la Capitanía de Páez.

Los derechos territoriales, sólo le serán reconocidos después de vivir permanentemente en el territorio por más de 10 años, haber adoptado prácticas culturales, que es evidenciada en las expresiones folklóricas, danciería, percusión, gastronomía, cosmogonía y haber establecido una relación armónica con el territorio, la cual será evaluada por sus prácticas tradicionales de producción, por la participación en las formas organizativas ancestrales como el cambio de mano, las Urambas y por su relación sostenible con el medio natural y cultural.

En los casos de establecer un vínculo afectivo marital y formar una familia con un nativo; el colono seguirá formando parte de este articulado, hasta cumplir con los requisitos expuestos en este reglamento interno, pero sus descendientes serán categorizados inmediatamente como nativos, por la herencia cultural del miembro nativo del Consejo Comunitario.

f) FORÁNEO.

Se denomina foráneo, a la persona o familias de otra tierra y cultura distinta a la afrocolombiana, que su permanencia en el territorio lleva más de (5) cinco años y para efectos del presente reglamento interno, éste no pasará a gozar de los derechos culturales, ni territoriales a que tienen derechos las propias Comunidades Negras, aun permaneciendo en el territorio muchos años.

Si un foráneo establece vínculo directo o indirecto con una familia nativa del Consejo Comunitario, es decir, establece vínculo afectivo marital y formar una familia, no le da derecho a gozar de los beneficios culturales, étnicos o territoriales de la población Afrodescendiente del Consejo, pero deberá cumplir y acatar todos los articulados del presente reglamento interno y establecer una relación armónica con territorio, caso contrario podrá ser separado de la comunidad, este podrá tener voz pero no voto en diferentes entornos del Consejo.

g) VISITANTE.



Se denomina visitante, a toda persona ajena al territorio que por motivos comerciales, institucionales, turísticos o de parentesco, lleguen al territorio y para efectos de la presente reglamentación, no gozarán de los derechos culturales, económicos, territoriales y sociales a que tienen derecho la comunidad del Consejo Comunitario.

ART. 11 DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO: los miembros deben de tener en cuenta el articulado anterior y tiene los siguientes derechos:

- a) Elegir y ser elegido para desempeñar cargos en la Capitanía representación de esta.
- b) Participar y opinar en las deliberaciones de los órganos de la capitanía, a los cuales pertenezcan y ejerza el voto para la toma de decisiones.
- c) Fiscalizar la gestión económica examinando los libros y demás documentos y solicitar informes a cualquier dignatario de la Capitanía
- d) Tener acceso preferencial, con la familia a los servicios públicos administrativos de la capitanía.
- e) Disfrutar de los bienes y servicios que tiene la capitanía.

ART. 12 DEBERES DE LOS MIEMBROS: El afiliado tiene los siguientes deberes:

1. Asistir a las reuniones de los órganos de los cuales forma parte y votar con responsabilidad.
2. Trabajar activamente en los planes y programas de la capitanía.
3. Conocer y cumplir el reglamento de la capitanía y sus disposiciones legales según la materia.
4. Estar inscrito y participar en las actividades de trabajo según sea requerido.
5. Cancelar mensual y oportunamente por familia 1 cuota de sostenimiento aprobada por la asamblea.

CAPITULO III ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA

DE LA CAPITANÍA AFROCOLOMBIANA DE PÁEZ BELALCÁZAR CAUCA.

ART.13 ÓRGANOS: Los órganos de la capitanía son:

- a) La Asamblea general que es la máxima autoridad del territorio y estará conformada por 201 delgados distribuidos así: 66 delgados de la Capitanía mayor, 66 delgados de la Capitanía de Itaiibe, 66 delegados de la Capitanía



de Rio Chiquito, 1 delgado de los excapitanes, 1 delegado de la Guardia Cimarrona y 1 delegado del Consejo de Mayores.

- b) La junta de gobierno que está conformada por: el o la capitana de la capitanía mayor, el o la capitana de Itaibe, el o la capitana de Rio Chiquito, el o la secretaria, el o la tesorera, el o la representante de género, el o la representante de educación, el o la representante de cultura y deporte, el o la representante de proyectos, el o la representante de tierras, el o la representante de trabajo y el o la representante de la Guardia Cimarrona.
- c) El comité fiscal.
- d) El representante legal.

PARAGRAFO 1: es necesario que cada capitanía realice asambleas previas donde elija los cargos de la junta de gobierno y que estos sean los postulados ante la asamblea de delegados.

PARAGRAFO 2°: Se constituirá el “Consejo de Mayores” el cual estará integrado por tres (3) mayores, dos mujeres y un hombre, con credibilidad y reconocimiento comunitario, quienes apoyarán las acciones de conciliación de los Comités y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, en los casos de su competencia.

PARAGRAFO 3°: La Asamblea definirá a una organización de Comunidades Negras de carácter nacional, que se constituirá como órgano de segunda instancia, para efecto de asesoría y consulta.

PARAGRAFO 4°: De las funciones del comité fiscal: El fiscal es el órgano encargado de la supervisión control y vigilancia de todos los órganos del Consejo Las Funciones del Fiscal serán las siguientes:

- a) Controlar, supervisar y vigilar la buena marcha del Consejo Comunitario y de todos sus órganos.
- b) Ejercer el control y vigilancia permanente de todos los bienes y dineros del Consejo Comunitario.
- c) Velar por el estricto cumplimiento de los deberes y derechos de los afiliados, denunciar las irregularidades que tengan conocimiento ante el Consejo Comunitario o autoridades administrativas y judiciales.
- d) Aprobar o no el informe de tesorería presentado ante la asamblea o directiva
- e) Asistir a las reuniones del Consejo Comunitario, del equipo conciliador, del equipo de trabajo.
- f) Rendir informes de la asamblea y a la directiva sobre recaudo, cuidado, manejo e inversión de los bienes que forman parte del perímetro del Consejo Comunitario, y denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales las irregularidades que observe en el manejo patrimonial.
- g) Las demás funciones que le atribuye la asamblea y los reglamentos del Consejo Comunitario.
- h) No podrá ser designado Fiscal quien en el periodo anterior haya desempeñado el cargo de tesorero.
- i) Es función del fiscal suplente remplazar al fiscal en sus faltas temporales o absolutas, hasta tanto sea ratificado como fiscal o se elija uno nuevo



ART.14º: LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS.

Para efectos del presente reglamento interno y amparados en el artículo 4º del Decreto 1745 de 1995, la asamblea general, es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y está conformada por la totalidad de las personas reconocidas por éste, de acuerdo con su sistema de derecho propio y registradas en el censo del Consejo Comunitario. Las decisiones serán tomadas por la asamblea de delegados donde participan aquellas personas delegadas en la pre-asamblea de cada Capitanía, quienes tendrán derecho de voz y voto. en todo programa o actividad que se planee desde lo externo debe participar con aprobación de la asamblea general. El representante legal es el vocero jurídico del Consejo; pero no es el que toma las decisiones del Consejo, cualquier decisión deberá ser consultada y aprobada por la asamblea, en casos urgentes por la junta del Consejo. En caso de que el representante legal tome decisiones arbitrarias que contradigan la decisión de la asamblea y de la junta, será sancionado con la suspensión del cargo, si se repite por segunda vez será destituido. La asamblea general está en todo el derecho y deber de revocar el mandato y reelegir una nueva junta si esta no está cumpliendo con sus funciones.

Las reuniones de la Asamblea General pueden ser de dos formas:

PARAGRAFO 1º: Reuniones ordinarias de manera anual; en estas, la Asamblea se reunirá cada año, en los primeros 15 días del mes de diciembre para la evaluación y seguimiento de la Junta Directiva del Consejo y de los Comités del consejo, para aprobar el plan de trabajo anual de la Junta Directiva y los Comités y para tratar asuntos de interés general y colectivo.

PARAGRAFO 2º: Reuniones extraordinarias, cuando sea necesario; las reuniones extraordinarias de la Asamblea general serán cuando las necesidades urgentes e imprevistas así lo requieran, y se llevan a cabo en el domicilio principal del Consejo Comunitario, fecha y hora que la convocatoria lo señale, donde se incluirá el **orden del día** previsto para la reunión extraordinaria, convocada por el secretario, el presidente de la junta y/o el o la representante legal o por el 20% de los integrantes de la asamblea general del total de los inscritos en el censo interno del Consejo Comunitario.

PARAGRAFO 3º: El quórum mínimo para sesionar la asamblea general será la mitad más uno de los representantes de las familias inscritas en el libro de registro del Consejo Comunitario. En el evento de no existir quórum en la fecha y hora convocada, los asistentes podrán fijar nueva fecha y hora para nueva asamblea, la cual sesionará con la tercera parte de los reconocidos e inscritos en el censo interno del Consejo con mayoría de edad. Habrá **quórum** de liberatorio para las reuniones



ordinarias o extraordinarias de asamblea general, se tomará con la concurrencia del 51% de los presentes y para la toma de decisiones, preferiblemente por **CONSENSO**; pero de no lograrse por este procedimiento, se tomará por la mayoría simple de los votos presentes.

PARAGRAFO 4°: “de la presidencia y secretaría de las asambleas generales”

Las asambleas generales serán **presididas** por una persona elegida por la misma, la cual será preferiblemente diferente a los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, tal como lo indica el decreto 1745 de 1995 en su artículo 6° numeral 1; es decir, por un presidente y un o una secretaria (o) Adohc.

ART.15°: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. En acuerdo con lo establecido en el artículo 6° del decreto 1745 de 1995 se establecen las siguientes funciones para la asamblea general:

1. Nombrar las personas que la presidan, las cuales deberán ser diferentes a los miembros de la Junta del Consejo Comunitario.
2. Elegir los miembros de la Junta del Consejo Comunitario y revocar su mandato de acuerdo con el reglamento que establezca la Asamblea.
3. Determinar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y disciplinario de la Junta del Consejo Comunitario.
4. Aprobar el reglamento de usos y trasposos del usufructo de las tierras asignadas a los individuos o a las familias, cumpliendo las condiciones previstas en el artículo 7° de la Ley 70 de 1993 y de acuerdo con el sistema de derecho propio de la comunidad.
5. Aprobar o improbar los planes de desarrollo económico, social y cultural que formule la Junta del Consejo Comunitario.
6. Decidir sobre los temas que por mandato del decreto 1745 de 1995 y los reglamentos internos de la comunidad sean de su competencia.
7. Aprobar la delimitación de las Tierras de las Comunidades Negras que serán solicitadas en propiedad colectiva, con base en la propuesta formulada por la Junta del Consejo Comunitario.
8. Proponer mecanismos y estrategias de resolución de conflictos de acuerdo con las costumbres tradicionales de la comunidad.
9. Reglamentar y velar por la aplicación de normas del sistema de derecho propio de las comunidades negras.
10. Determinar mecanismos internos que fortalezcan la identidad étnico-cultural y que promuevan la organización comunitaria.
11. Velar por el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de conformidad con la legislación ambiental y las prácticas tradicionales de



producción y demás que garanticen el manejo sustentable de los recursos naturales.

12. Elegir al representante legal de la comunidad, en cuanto persona jurídica.

ART.16°: DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO. La Junta Directiva es el órgano de dirección y administración de la Comunidad Afrodescendiente, sujeto a la Asamblea General cuyos mandatos ejecutará. Será elegido por la Asamblea General mediante un sistema de votación pública dentro de la Asamblea por mayoría simple. De los asuntos tratados en la Junta Directiva se dejarán constancia en actas foliadas que serán firmadas por el presidente de la junta, el o la y la o el secretario (a) de la Junta Directiva.

PARAGRAFO 1°: De acuerdo con el artículo 8° del decreto 1745 de 1995, la Junta del Consejo Comunitario vence el 31 de diciembre de cada tres (3) años.

PARAGRAFO 2°: La junta directiva de acuerdo con los principios del Consejo Comunitario estará conformada por trece (13) miembros; distribuidos así: el o la capitana de la capitanía mayor, el o la capitana de Itaiibe, el o la capitana de Rio Chiquito, el o la secretaria, el o la tesorera, el o la representante de género, el o la representante de educación, el o la representante de cultura y deporte, el o la representante de proyectos, el o la representante de tierras, el o la representante de trabajo y el o la representante de la Guardia Cimarrona

PARAGRAFO 3°: La Junta Directiva tendrá una reunión ordinaria mensual en el lugar, fecha y hora indicada en la convocatoria; extraordinariamente cuando lo convoque el o la presidente y la o el secretario (a). El quórum mínimo para deliberar será el de la mayoría simple, o sea la mitad más uno; esta misma mayoría será requerida para aprobar las decisiones de la junta Directiva.

PARAGRAFO 4°: Las Actas de Elección de la Junta del Consejo Comunitario se presentarán ante el alcalde municipal de Belalcázar quien la firmará y registrará en un libro que llevará para tal efecto, en un término no mayor de cinco (5) días. Dicha acta constituirá documento suficiente para los efectos de representación legal. La Alcaldía Municipal enviará copia de las actas a los Gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales involucradas y a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior. La Alcaldía Municipal respectiva resolverá en primera instancia sobre las solicitudes de impugnación de los actos de elección de que trata el presente artículo, las cuales deberán ser presentadas dentro de los dos (2) meses siguientes a dicha elección. La Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior conocerá en segunda instancia las solicitudes de impugnación y se hará seguimiento a los procedimientos y trámites que sobre esta materia se adelanten



ante el tribunal Contencioso Administrativo competente.

PARÁGRAFO 5: De las convocatorias y elecciones: La asamblea de Elección de Junta Directiva del Consejo Comunitario, serán convocadas por la junta Directiva del Consejo Comunitario vigente, pero si éste no lo hiciere oportunamente, lo hará la tercera parte de los miembros de la Asamblea General, mayores de edad inscritos en el censo interno del Consejo o en su efecto lo podrá hacer la mitad más uno o en su representación, los coordinadores de los Comités locales, para efectos de la convocatoria y fijación de la asamblea general, de acuerdo con el derecho propio y lo establecido en el presente reglamento interno.

Los convocantes emplazarán y fijarán un primer edito en los sitios públicos y visibles de la comunidad que integra el Consejo Comunitario, fijando fecha, lugar, hora y localidad de elección, como del cierre para la inscripción de candidatos a la Junta Directiva. Las convocatorias deberán hacerse con un mínimo de treinta (30) días de anticipación a la elección de Junta Directiva. Se fijará y emplazará un segundo edito mínimo con quince días de anticipación a la elección de la Junta Directiva, en las mismas condiciones del primer edito, donde se fijen los nombres, localidad y cargo de los candidatos postulados e inscritos.

Para los cargos de presidente y el cargo de Representante legal de la junta Directiva del Consejo Comunitario, los candidatos presentarán una propuesta de trabajo o programa de gobierno de acuerdo con el derecho propio.

ART.17°: DE LOS REQUISITOS PARA SER ELEGIDO EN LA JUNTA DEL CONSEJO. De acuerdo con el artículo 10° del decreto 1745 de 1995 y las disposiciones de la asamblea para ser de la junta se requiere:

1. Ser nativo de la Comunidad negra Consejo Comunitario, o contar con una antigüedad mínima de diez (10) años de acuerdo con lo estipulado en el artículo 24° de este reglamento.
2. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Comunidad Afrodescendiente Consejo Comunitario en el momento de la elección.
3. No tener implicación con la justicia.
4. La falta de cualquiera de estos requisitos invalida la elección como miembro del Consejo Directivo.
5. No estar desempeñando cargos públicos con excepción de la labor docente.
6. Ser mayor de edad y ciudadano en ejercicio.
7. La junta solo podrá ser reelegida por un periodo consecutivo, según como lo reglamenta el decreto 1745 de 1995 en el artículo 9°.



ART.18°: DE LA FUNCIONES DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11° del decreto 1745 de 1995 y las disposiciones de la asamblea son funciones de la junta:

1. Preparar el plan anual de operaciones y los proyectos específicos que se justifiquen para el cumplimiento de los objetivos de la Comunidad Negra Consejo Comunitario de la Capitanía de Páez.
2. Ejecutar las políticas y decisiones aprobadas por la Asamblea General y estudiar las propuestas y recomendaciones de los comités.
3. Adoptar su propio reglamento.
4. Definir, controlar y evaluar las actividades de la Comunidad Negra Consejo Comunitario en cumplimiento de su objeto social.
5. Crear juntas, delegaciones o comisiones para el estudio y solución de los problemas propios de la Comunidad Negra Consejo Comunitario o de los que algún momento se presenten.
6. Convocar a la Asamblea General de manera extraordinaria cuando a su juicio, lo requieran los intereses de la Comunidad Negra Consejo Comunitario o lo solicite la tercera parte del total de los miembros.
7. Crear cargos del personal auxiliar necesario para su normal funcionamiento, de libre nombramiento y remoción.
8. Resolver sobre admisión de nuevos miembros e insinuar a la Asamblea General para su aprobación, las personas que merezcan la distinción como miembros honorarios.
9. Proponer a la Asamblea General señalar el monto de los aportes, fijar cuotas de sostenimiento y extraordinarias mediante aprobación de la Asamblea.
10. Elaborar juntamente con el tesorero y el o la contador (a) público (a) el presupuesto anual de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario, el cual será sometido a la aprobación de la Asamblea. Igualmente velar por la adecuada ejecución de dicho presupuesto.
11. Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos.
12. Crear un banco de proyectos respetando la autoría intelectual y ejecución de este.
13. Fijará su cronograma de actividades.
14. Cuando quede definitivamente una vacante en la junta, los miembros restantes de la Junta Directiva podrán proveerlo hasta que la Asamblea General llene ese puesto, este espacio no deberá superar los seis meses para ser reemplazado.
15. Autorizar la creación y establecimiento de capítulos en el reglamento interno.



16. Las demás que confiere la Asamblea General y sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario.
17. En general ejercer todas las actividades que le puedan corresponder y que no estén asignadas a otro órgano o dependencia.
18. Velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a la comunidad.
19. Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de registro de las áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen; y hacer entrega de esta información a la siguiente Junta del Consejo Comunitario al finalizar su período.
20. Propender por el establecimiento de relaciones de entendimiento intercultural.
21. Crear los órganos que sean necesarios para el bien comunitario y el adecuado funcionamiento del Consejo Comunitario.
22. Dar avales a docentes para ingresar las instituciones educativas de la jurisdicción del Consejo Comunitario conforme indica la Sentencia T-292/17 y demás disposiciones de ley jurídica y ancestral.
23. Todo lo demás que le corresponde por ley.

ART.19°: DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FUNCIONES. El representante legal es la persona que representa al Consejo Comunitario como persona jurídica, es decir, quien tiene la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones legales, esto de acuerdo con el artículo 12 del decreto 1745 de 11995 y los dispuesto por la asamblea son funciones del representante legal:

1. Representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.
2. Titulación: Presentar ante el INCODER, ANT, o el organismo que haga sus veces, previo aval de la Asamblea General y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, la solicitud de titulación colectiva del territorio de la comunidad que representa.
3. Recursos: Presentar, ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Minas y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y explotación de recursos naturales, en beneficio de la comunidad, previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario; a excepción de lo que sea permitido por la ley respecto de los recursos naturales renovables.
4. Las demás que le asigne la ley y el reglamento interno.
5. Previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario, celebrar convenios o contratos y administrar los beneficios derivados de los mismos. Celebrar



contratos, convenios y operaciones que sean necesarias para el desarrollo de los objetivos de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario. Ocupar o delegar a nombre de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario, los cargos representativos de la misma en organismos oficiales y privados.

6. Velar por el cumplimiento de los estatutos.
7. Convocar reuniones de la Junta Directiva, determinando el orden respectivo el cual se hará conocer con la oportunidad requerida.
8. Consultar con la Junta directiva los planes y programas de desarrollo dentro del objetivo y fines de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario.
9. Rendir a la Junta Directiva con la periodicidad que esta lo solicite, informe sobre labores y sobre la marcha de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario.
10. Velar porque los fondos y bienes de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario se encuentren debidamente custodiados y conservados.
11. Convocar a sesiones diferentes de Asamblea general y las extraordinarias.
12. Presentar a la Asamblea General en las reuniones ordinarias informes y programas de trabajo de la Comunidad Negra del Consejo Comunitario.
13. El representante legal tendrá la misma duración de tres años con la junta del Consejo Comunitario, o en el momento que la asamblea decida cambiarlo por incumplimiento, ya que en ninguna circunstancia este debe ser vitalicio.
14. Sancionar cualquier acto resolutorio de la Junta Directiva y aplicar las normas disciplinarias de acuerdo con los estatutos y las resoluciones permanentes.

PARAGRAFO 1º: El representante legal, es elegido por la Asamblea General de acuerdo con sus reglamentos internos teniendo en cuenta el interés de la comunidad.

PARAGRAFO 2º: El representante legal debe tomar las decisiones luego de haberlas discutido con la asamblea cuando sea necesario y debatido con la Junta Directiva.

ART.20º: DEL SECRETARIADO Y SUS FUNCIONES. La o el secretario serán elegidos por la asamblea y sus funciones son:

1. Actuar como secretario de la Asamblea General.
2. Levantar las actas en las sesiones de la Asamblea General y Junta Directiva.
3. Firmar junto con el presidente los documentos y correspondencias que requieran de su intervención.
4. Atender la correspondencia del Consejo Comunitario a nivel local, regional, nacional e internacional según el caso.



5. Citar las sesiones de la Asamblea General.
6. Solicitar información que por encargo del presidente o a su juicio considere necesario para el desempeño de las funciones de la Junta Directiva.
7. Llevar un registro y archivo de los datos de los miembros del Concejo Comunitario.
8. Tendrá a su cargo la custodia y guarda de los documentos, libros de actas, sellos archivos del Concejo Comunitario.
9. Cooperar con el presidente en el cumplimiento y vigilancia de los estatutos.
10. Elaborar el proyecto de inversiones y gastos para la presentación a consideración de la Asamblea a través de la Junta Directiva.
11. Ejecutar los actos en que el Concejo Comunitario sea parte y que se ajusten al reglamento interno.
12. Proveer los cargos creados por la Junta Directiva y remover los funcionarios respectivos conforme al reglamento interno.
13. Informar oportuna y extraordinariamente a la Junta Directiva sobre cualquier irregularidad o deficiencia que observe y que considere no está en sus manos subsanar.
14. Ejercer todas las demás funciones que le corresponden, así como aquellas de tipo administrativo, financiero y operativo que le asigne la Junta Directiva el Concejo Comunitario.

PARAGRAFO 1º: De todas las reuniones, deliberaciones, decisiones, elecciones y demás actos de la asamblea general del Consejo Comunitario y de los Comités, se realizarán actas de asambleas oficios y documentos de salida requeridos, se hará constar en el libro físico digital, y/o magnético de actas, documentos de salida que firmarán el representante legal, el o la presidente y el o la secretaria (o) de la junta directiva, según se requiera y viendo la necesidad. En todos los casos, las actas, certificaciones y documentos de salida serán numerados consecutivamente en orden ascendente y archivadas en un libro físico digital, y/o magnético de actas, documentos de salida, de archivo cronológicamente y en orden ascendente.

PARAGRAFO 2º: De las actas se podrá hacer un resumen o serán leídas y aprobadas, según considere la asamblea y de acuerdo con nuestra tradición oral, después de cada asamblea, previas correcciones o modificaciones a la misma, en caso de presentarse o solicitarse estas acciones.

ART.21º: DEL CONSEJO DE MAYORES. Será creado y estará integrado por siete (7) personas, tres hombres y cuatro mujeres, con credibilidad y reconocimiento comunitario, quienes apoyarán las acciones de conciliación de los Comités y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, en los casos de su competencia. El



consejo de mayores, no se constituye en órgano de dirección o administración alguna, sino de asesoramiento y consulta, deberán elegir a uno de sus miembros para pertenecer a la junta del Consejo Comunitario, este tiene como función fundamental la transmisión de saberes a los renacientes del Consejo Comunitario.

ART.22º: DE LOS GRUPOS POBLACIONALES Y/O COMITÉS TEMÁTICOS.

Serán conformados cuerpos colectivos específicos dedicados a la protección y desarrollo de: salud, Trabajo, educación, infancia, adolescencia y juventud, Equidad de género, víctimas, desarrollo y producción, ambiente y ecología, cultura deporte y recreación para el desarrollo del territorio. También habrá un gestor(a) cultural y Guardia Cimarrona; estos grupos poblacionales o comités estarán conformados por mínimo tres (3) personas y máximo cinco (5), a excepción de la guardia cimarrona.

PARAGRAFO 1º: La elección o ratificación de los equipos coordinadores de cada comité se hará, preferiblemente cada 3 años, cuando se elige la junta directiva o se ratifica y si se presenta situaciones apremiantes, cuando la asamblea general y territorial lo decida, puede ser de forma anticipada.

PARAGRAFO 2º: Los líderes de cada comité temático, del Consejo de Mayores y de la Guardia Cimarrona, serán los representantes y veedores de cada grupo que les corresponde, se constituirán con el objeto de encaminar e instruir el actuar de la comunidad y personas del exterior de acuerdo con las normas, con la finalidad de no generar espacios de revictimización, promoviendo un ambiente de convivencia, fomentar relaciones positivas y respaldando la dignidad, integridad y necesidades específicas de cada colectivo.

PARAGRAFO 3º: Cada comité se reunirá de forma ordinaria dos veces al año, no obstante, ante la necesidad insolvente del grupo específico, deberá reunirse de forma extraordinaria para atender las precisiones de la comunidad.

PARAGRAFO 4º: Reviste carácter fundamental que al final de las reuniones se levante un acta, a forma de informe la cual establecerá la situación social del colectivo. El acta contendrá una descripción detallada acerca de la situación y un plan de acción restaurativo y preventivo para su atención, esta será puesta en conocimiento de la junta directiva.

PARAGRAFO 5º: Que cada comité cree un documento que incluya: las rutas de atención, las medidas preventivas, las medidas correctivas y que las mismas sean presentadas cada tres años ante la asamblea para ser ratificadas o modificadas conforme a las necesidades comunitarias.



CAPITULO IV. ELECCION POR LA ASAMBLEA.

ART.23°:de las pre - asambleas: Cada Capitanía deberá realizar la pre - asamblea un mes antes de la asamblea general por delegado y en esta deber elegir los 66 delgados para la asamblea y de la misma forma deberá elegir los 11 miembros que conformaran su junta directiva.

Los miembros elegidos de la pre - asamblea serán los candidatos en cada cargo para la junta directiva general, los capitanes de cada capitanía serán los candidatos a representate legal.

ART. 24 SISTEMA DE ELECCION: La elección de los dignatarios se hará por consenso, de no llegar a este se utilizará el sistema democrático de voto secreto; cuando es por planchas o por listas se aplicará el sistema de cociente electoral.

PARÁGRAFO: En caso de darse un empate en las votaciones, será el o la delegada de mayores, el o la delega de guardia cimarrona y el o la delegada de excapitanes quienes proceden a desempatar a través de votación secreta.

ART.25 VALIDEZ DE LA ELECCION: Para que sea válida la elección debe cumplirse lo estipulado en el quórum decisorio de los presente Reglamento Interno.

CAPITULO V.DE LAS SANCIONES.

ART. 26 PROCEDIMIENTO: Con base en las quejas de los *miembros* o por conocimiento directo del comité conciliador, aplicara el siguiente procedimiento:

- a) Al comité que tenga registrado (a) al inculcado (a) en el libro de registro de afiliados, el conciliador le mandara por escrito un pliego de cargos, en el cual constara los hechos que se le atribuyen y las normas legales, estatutarias o reglamentarias que se estimen violadas. En este mismo pliego se fijarán las fechas y hora para que el inculcado rinda sus descargos y presente o solicite pruebas ante la asamblea, la directiva, el conciliador, el Ministerio de Gobierno o ante la entidad competente.
- b) La rendición de descargos puede hacerse verbal mente o por escrito.
- c) La fecha y hora para recibir el escrito de descargos o la defensa verbal se fijará dentro de los tres (3) o cinco (5) días siguientes a la fecha del pliego de descargos.
- d) Si el inculcado solicita pruebas, estas se practicarán dentro de los tres (3) días siguientes.
- e) La no presentación de descargos se apreciará como un indicio claro en contra del inculcado.



- f) La decisión del conciliador que se llamara fallo tomara por mayoría y se notificara al interesado.

ART. 27 RECURSO: Contra las decisiones del conciliador proceden los recursos de reposición y apelación que pueden imponerse por su escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del fallo.

Se hará conocer el recurso de reposición al representante legal de la capitanía, si no se llega a un acuerdo entre las partes, el recurso de apelación será resuelto por la justicia ordinaria.

Los recursos de reposición y apelación serán presentados ante el conciliador de la capitanía, el cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver o remitir la apelación ante la entidad que deba decidir.

ART. 28 RECUSACION INCULPACION: Cuando se presenta la recusación o inculpación, en este caso lo tramitara la directiva de la capitanía.

ART. 29 CASUALES: Las decisiones de los órganos y dignatarios son impugnables cuando violen las normas.

Adicionalmente las elecciones de los dignatarios podrán impugnarse por las siguientes causas:

- a) Cuando la elección no se haya ajustado al Reglamento Interno.
- b) Cuando al momento de la elección los candidatos no reúnen requisitos.

ART.30 COMPETENCIA: Las decisiones de los órganos y dignatarios de la capitanía podrán demandarse ante el comité conciliador de la capitanía.

ART. 31 CONTENIDO DE LA DEMANDA: La demanda de impugnación debe contener por lo menos lo siguiente:

- a) Un relato cronológico de los hechos
- b) Descripción de la causal de la impugnación, mencionando las normas legales o estatutarias que se estimen violadas
- c) Dirección para notificarse de demandantes y demandados.
- d) Nombre, identificación y firma de quienes suscriben la demanda.

La demanda debe ser dirigida a la capitanía.

ART. 32 PLAZO PARA DEMANDAR: La demanda de impugnación debe presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de elección

ART. 33 PRESENTACION DE LA DEMANDA: La demanda debe ser presentada personalmente por los que firman o por otra persona siempre y cuando las firmas estén autenticadas.

A la demanda deban anexarse los siguientes documentos:



- a) Copia del acta de elección, o manifestación de que no le fue suministrada por el secretario de la organización.
- b) Certificado del secretario de la capitanía sobre la calidad del afiliado salvo las imposiciones que este tuvo presente en el acto propio si el secretario no la expidió, podrá el conciliador, si no fuere posible su obtención, así se expresará en la demanda.

ART.34 EFECTOS DE LA DEMANDA: La presentación de la demanda no invalida las decisiones o elecciones que se impugnan, las cuales serían validas a menos que se declaren su nulidad.

CAPITULO VI. LIBROS-SELLOS Y AVALES.

ART. 35 Además de los que autoricen la asamblea y los que señalan los reglamentos de los comités, la capitanía tendrá los siguientes libros debidamente registrados.

- a) Registro de miembros.
- b) Acta de asamblea o directiva.
- c) Tesorería
- d) Inventarios

Se puede llevar el libro de actas de asamblea y directiva o, en su defecto, archivo o folder de actas numeradas.

PARÁGRAFO: El representante mayor y el comité conciliador tendrá un libro de actas y fallos. Un archivo documentario de la correspondencia recibida y despachada

ART. 36 LIBRO DE REGISTROS DE miembros: En este libro se anotarán los nombres de los miembros, como también las acciones de relevantes y deberá contener por lo menos las siguientes columnas:

- a) Numero de orden.
- b) Fecha de inscripción.
- c) Nombres y apellidos de afiliado.
- d) Lugar y fecha de nacimiento del afiliado.
- e) Numero de documento de identificación.
- f) Seguridad social.
- g) R.H.
- h) Nivel de escolaridad
- i) Vivienda
- j) Programas sociales.



- k) Dirección y teléfono.
- l) Profesión u ocupación
- m) Firmas o huellas del afiliado.
- n) Observaciones.

El trazado de estas columnas podrá hacerse hasta en dos páginas del libro. En caso de error en una o más columnas, esta deberá salvarse por anotación del secretario de la capitanía, quien estampará la firma junto con el fiscal.

ART. 37 LIBRO O FOLDER DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTIVA: contendrán los asuntos más importantes de cada reunión, el número de asistentes y votaciones se dejará constancia de los nombres principales y las decisiones que en las reuniones se tomen.

A cada reunión deberá corresponder un acta, la cual deberá contener por lo menos los siguientes puntos:

- a) Número del acta.
- b) Lugar y fecha de reunión.
- c) Objetivo de la reunión.
- d) Orden del día.
- e) Número de asistentes o afiliados que forman el órgano.
- f) Determinaciones tomadas en la reunión.
- g) Firma del capitán o moderador y secretario de la reunión.

En este libro se anotarán las planchas o listas, según los casos que se presentaron para la elección de dignatarios de la Capitanía.

ART. 38 LIBRO DE TESORERIA: En este libro se registrarán todos los movimientos de fondos y pueden constar de dos (2) partes: cajas y bancos que otorguen créditos.

LIBRO DE CAJA: En esta parte se registrarán los dineros en efectivo que posea la Capitanía, anotación que se hará en las siguientes columnas: Fecha, razón o detalle, entradas, salidas y saldos.

BANCO: En este libro se controlará el manejo de auxilios y aportes depositados en cuentas corrientes o de ahorros y contendrán las mismas columnas que el de la caja. En parte superior de la página, se anotará el nombre del banco y el número de la cuenta.

Los movimientos deben estar respaldados por sus respectivos comprobantes. Si la capitanía tiene una caja menor, cuyo monto será el que determine la asamblea, los fondos propios de la Capitanía cuyo ordenador será el capitán, el responsable el tesorero y los gastos con el Vo. Bo del fiscal.



CAJA MENOR: La capitanía podrá tener una caja menor hasta por diez días de salario mínimo por mes, cuyo ordenador será el capitán, y cuyo responsable será el tesorero. Las ordenes de los gastos serán refrendadas el Fiscal.

ART. 39 LIBRO DE INVENTARIOS: En este libro se registrarán con exactitud y con detalle en forma separada los bienes deudas y creencias de la capitanía, como también el balance general que sirva como medio para sobre la situación financiero de la capitanía y para entrega de la tesorería. La parte de los bienes contendrá los siguientes datos:

- a) Cantidad
- b) Nombre y especificación de los bienes.
- c) Valor unitario
- d) Valor total
- e) Estado de los bienes, bueno, regular o malo.
- f) Entidad donante.

Cuando se da, de baja algún bien debe estar respaldado por un acta y su correspondiente comprobante. El balance debe contener:

- a) Activo con sus correspondientes rubros.
- b) Pasivo con sus correspondientes rubros.
- c) Capital o patrimonio de la Capitanía.

ART. 40 REGISTRO: El registro de los libros se solicitará a la promotora del ministerio de gobierno o a los funcionarios de asociación comunal que dicho ministerio autorice. Para efectos de registro basta que se presente por el dignatario o por cuyo cargo está el libro.

ART. 41 REEMPLAZO DE LOS LIBROS REGISTRADOS:

- a) Por utilización total.
- b) Por extravió o hurto.
- c) Por deterioro.
- d) Por retención indebida.
- e) Por exceso de enmendaduras o inexactitudes.

PARÁGRAFO 1: Para el literal b, anexo al nuevo libro, irá la copia del denuncia penal respectivo.

PARÁGRAFO II: Para el literal a y c bastara con presentar el libro ya registrado y utilizado deteriorado para que en el nuevo continúen registrados los dato.

PARÁGRAFO III: Para el literal e se debe adjuntarse el nuevo libro donde aparecen insertados los datos ciertos, refrendados los datos con la firma del fiscal.



PARRAFO IV: Para el literal d debe anexarse copia del fallo del equipo conciliador, en la cual conste la sanción del afiliado retenedor del libro.

ART. 42 SELLOS: La Capitanía llevara los siguientes sellos debidamente registrados

- a) Capitán I
- b) Tesorero
- c) Secretario
- d) Fiscal
- e) Representante mayor

ART. 43 LIBRO DE AVALES, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS:

La Capitanía a través de su secretario(a) llevara un libro donde consta cada uno de los documentos legalizados, aprobados por la directiva y asamblea constará de las siguientes columnas: Fecha, Nombre del afiliado, Documento, expedido, Firma y un folder donde tengan copia de los documentos expedidos.

PARAGRAFO: Solo se les darán avales a los socios que se encuentran activos en las diferentes capitanías, avales que serán aprobados por la junta directiva de la Capitanía y firmados por el representante legal secretario y fiscal.

CAPITULO VII DEL PATRIMONIO.

ART. 44: El activo de patrimonio de la Capitanía estará constituido por todos los bienes que ingresen por; conceptos de contribuciones, auxilios, aportes, donaciones y los que provengan de cualquier actividad y operación que se efectuó.

El patrimonio de la capitanía pertenece a todos los miembros de esta.

ART. 45: Los aportes que reciban la Capitanía para obras destinadas a uso público o fiscal no ingresan al patrimonio y se registran contablemente, la tesorería en rubros especiales.

ART. 46: Las inversiones de aportes oficiales destinados a obras varias serán de competencia de la asamblea.

ART. 47: La tarifa de servicios públicos administrados por la capitanía, se sujetarán a las reglamentaciones de las autoridades competentes.

Los miembros de la capitanía y sus familiares tendrán derecho preferencial los servicios públicos, que administra la capitanía. Ellos quieren decir que en igualdad de condiciones se prefiere al miembro frente al que no tenga tal calidad de miembro.



CAPITULO VIII DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DE AUTOPROTECCIÓN.

ART.48°: DE LA JUSTICIA PROPIA: Se creará y establecerá una expresión de justicia propia, esta se regularizará y promoverá al interior del territorio colectivo como un bastón ancestral de autoridad, con el objeto de articular y reforzar el cuidado de la casa común, solución de conflictos, armonizando y protegiendo el territorio. Se creará la Guardia Cimarrona o palenquera ya que es un mecanismo de autocuidado y protección de la ancestralidad, para defensa del territorio, con el fin de mantener la autonomía en el Consejo Comunitario.

La Junta de Gobierno del Consejo Comunitario integrará un organismo para el Análisis y Gestión del riesgo integrado por miembros activos del Consejo Comunitario, Guardias Cimarrones; eventualmente podrán invitar a que integre este organismo agente del estado que tengan a su cargo el análisis y gestión de riesgos.

Este organismo será el encargado de analizar, prevenir y gestionar todos aquellos asuntos relacionados con riesgos dentro del territorio del Consejo Comunitario. Además, propondrá acciones a la Junta de Gobierno para prevenir, tratar y gestionar cualquier caso de riesgo.

Son tipos de riesgos los siguientes:

- a) Físicos: como las vibraciones, presiones, radiaciones ultravioletas e infrarrojas, temperaturas extremas, radiaciones.
- b) Ambientales: los que se manifiestan directamente afectando a la naturaleza, incluido el ser humano.
- c) Químicos: vapores, polvos, disolventes, líquidos, que puedan afectar la salud de las personas, flora o fauna.
- d) Biológicos: son los creados por un contaminante bien sea de origen vegetal, animal o de cualquier otro tipo.
- e) Psicosociales: los relacionados directamente con el comportamiento de los seres humanos.

PARAGRAFO 1°: Se define protección, a la acción de proteger e impedir que una persona o cosa reciba daño o que hasta ella llegue algo que lo produzca. Se define como autoprotección al conjunto de acciones, medidas, estrategias conducentes a prevenir y combatir los riesgos sobre las personas y los bienes, para proporcionar



una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y que emanan de la creatividad, experiencia y autonomía y autogobierno del Consejo Comunitario.

PARAGRAFO 2°: Es un derecho y un deber de todos los miembros del Consejo Comunitario la seguridad y protección personal y colectiva. Serán objetos y sujetos de protección tanto los bienes como las personas que interactúan en los territorios adscritos al Consejo Comunitario. En consecuencia, todos los miembros del Consejo Comunitario tienen la obligación de informar a las instancias de autoridad propia sobre la presencia de personas extrañas o sospechosas dentro del territorio.

PARAGRAFO 3°: La protección de las personas incluye el ámbito de los psicológico y el aspecto físico corporal. La protección de los bienes hace referencia a todos los elementos materiales e inmateriales constitutivos del territorio.

PARAGRAFO 4°: Del comité de análisis y gestión de riesgo. La Junta de Gobierno del Consejo Comunitario creará el Comité de Análisis y Gestión de Riesgo; el cual estará integrado por Guardias Cimarrones y miembros de Consejo que tengan experiencia y/o aptitudes naturales o adquiridas en prevención y tratamiento de los agentes y situaciones generadoras de riesgos, sobre situaciones que pongan en peligro la integralidad territorial, este comité acompañará a la Junta de Gobierno en el tratamiento de estos, el comité deberá crear un protocolo de gestión del riesgo que contengan el accionar de los diferentes riesgos señalados en este reglamento. A este Comité podrá integrarse funcionarios de las administraciones locales, departamentales y nacionales.

PARAGRAFO 5°: Uso y manejo de la medicina ancestral. El Consejo Comunitario de la Capitanía de Páez con el objeto de contribuir al bienestar físico, psicológico, ambiental, territorial y de convivencia, promoverá la utilización del conocimiento ancestral de los sabedores mayores, para garantizar la conservación de las medicinas naturales ancestrales. Acceso al servicio en entidades. Terminados los procesos naturales, tradicionales ancestrales, y según respuesta particular a los mismos, entrarán a ser tratados por instituciones, entidades y organizaciones gubernamentales y estatales correspondientes, quienes deberán tener la autorización de las autoridades étnicas del territorio colectivo.

ART.49°: DE LAS EMERGENCIAS SANITARIAS. Se define como emergencia sanitaria al brote de una enfermedad que afecta a gran parte la salud de la comunidad y que generalmente es inesperada.

- Epidemia. Es una enfermedad que se propaga durante un cierto período de tiempo en una zona geográfica determinada y que afecta simultáneamente a muchas personas



- Pandemia. Es una enfermedad que trasciende las fronteras de muchos países o entes territoriales.

ART.50°: DE LA GUARDIA CIMARRONA. Como expresión de la Justicia propia Afrocolombiana, se fundamenta en la Constitución Política de 1991, en la cual se reconocieron los derechos particulares de los grupos étnicos del país, y dio paso a la Ley 70 de 1993 y el capítulo étnico de los acuerdos de paz hecho en la Habana. La Guardia Cimarrona, más allá de un bastón ancestral de autoridad, posee dos armas trascendentales para cuidar de la comunidad: la coherencia de vida y la Palabra dialogada.

Se fortalecen en la administración de Justicia Propia para trascender como los “amigables componedores” (promotores de la solución pacífica de conflictos) a la propuesta de creación de una Guardia Cimarrona para la protección del territorio en el ejercicio de la autonomía y en articulación con otras instituciones administradoras de justicia.

Esta experiencia tendría como punto de partida las acciones que ya se ejercen desde el reglamento interno y junta directiva, y el Consejo Comunitario para el control social, la protección de los bosques, en especial para frenar la tala indiscriminada, la regulación de la pesca y propiciar la sana convivencia de la comunidad con el territorio.

PARAGRAFO: En términos de protección. Esta guardia se rige por el principio de observación de la seguridad, entornos de protección, capital político o comunitario, transformación de los conflictos y respuesta en crisis.

ART.51°: DE LAS FUNCIONES DE LA GUARDIA CIMARRONA.

1. Se debe crear un protocolo para guardia cimarrona o palenquera del Consejo Comunitario de la Capitanía de Páez.
2. La guardia cimarrona debe elegir un coordinador de guardia, que además de ser la máxima autoridad de la guardia representara la misma en la junta del consejo.
3. Garantizar la Seguridad, la protección y la convivencia de los integrantes del Consejo Comunitario, el territorio y la vida.

ART.52°: DE LOS SÍMBOLOS DE LA GUARDIA CIMARRONA. Guasca de cerda; se la portará en el hombro, la cintura o las manos. En cada casa del territorio colectivo habrá un miembro de la guardia palenquera o cimarrona y al igual que los grupos poblacionales o comités tendrán su propio reglamento interno y demás



disposiciones que se requieran para su funcionamiento efectivo de protección, seguridad y convivencia de la asamblea general y territorial.

ART.53°: En todo caso, ninguna actividad económica podrá poner en riesgo el derecho a la vida, al medioambiente y a la gobernabilidad del Consejo Comunitario.

ART.54°: DE LA PROTECCIÓN ESPIRITUAL. Es obligación del Consejo de Gobierno del Consejo Comunitario, velar por la protección de la dimensión espiritual colectiva e individual de los comuneros; en tal sentido, reglamentará el ingreso de iglesias, trabajadores espirituales y de similares, propiciará espacios de difusión y practica de las expresiones espirituales propias.

ART.55°: DE LOS PROCESOS RESTAURATIVOS Y/O DE SANCION CON JURISDICCIÓN PROPIA. La Junta de Gobierno del Consejo Comunitario establecerá un procedimiento claro y expreso que dé cuenta de las infracciones, sus dosis sancionatorias y espacios de restauración; dicho procedimiento deberá contener como mínimo: Atención en salud, seguridad personal, alimentación, vestuario, vigilancia, visitas.

Parágrafo: El presente artículo entra en vigor luego de que el Consejo Comunitario cuente con todos los instrumentos de gobernanza y las medidas económicas, materiales y espirituales para ejecutarlo.

CAPÍTULO IX DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LA SOBERANÍA TERRITORIAL Y ALIMENTARIA.

Todos los proyectos, actividades o megaproyectos que interfieran con el ambiente, la soberanía territorial y la alimentaria deberán ser sometidos a consulta previa libre e informada en el Consejo Comunitario.

ART.56°: DEL USO Y EL MANEJO DE AGUA. El agua corresponde a un recurso vital en el territorio ubicado en los ríos, los cauces naturales y artificiales, las lagunas, los esteros y las aguas del subsuelo, el cual promueve el desarrollo sustentable en beneficio de los habitantes del consejo y sus especies vinculadas a las esferas culturales, sociales y económicas, bajo ese orden de ideas, es un bien de uso público inalienable e imprescriptible, por ello, no se podrán alterar los cauces, ni la calidad de las aguas, ni interferir su uso tradicional.

PARAGRAFO: El Consejo Comunitario de la Capitanía de Páez y la entidad territorial deben garantizar la calidad del agua para consumo humano y para las



demás actividades en que su empleo es indispensable.

Protección del Agua: Toda laguna, quebrada, ríos, nacimientos y demás cuerpos de agua deberán ser protegidos conforme a sus particularidades.

Del uso del agua. Todo miembro del Consejo Comunitario ostenta el derecho de cumplir sus necesidades personales, siempre y cuando realice cumplimiento de un uso adecuado.

Uso comercial del agua. Quien vaya a realizar un aprovechamiento del agua comercial, debe solicitar una autorización por uso y aprovechamiento del agua ante la junta directiva.

ART.57º: DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES FRENTE AL USO INDEBIDO DEL AGUA.

1. No se permite arrojar basuras en los cuerpos de agua.
 2. No se permite arrojar restos de sustancias químicas.
 3. No se admiten alteraciones frente al cauce natural del cuerpo de agua, a excepción de que se cuente con una autorización previa de la junta.
 4. Se prohíbe el empleo de venenos y dinamita para pescar.
- a. Quienes arrojen basuras en los cuerpos de agua se les aplicará las siguientes sanciones:

En la segunda infracción, quien haya cometido la falta deberá:

- i. El infractor deberá pagar la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) y deberá encargarse de recoger los desechos en un tiempo no superior a sesenta (60) días calendario.
- ii. El infractor deberá firmar un acuerdo donde se compromete a no reincidir en la falta, pero si el acuerdo es incumplido, se le sancionará con trabajo comunitario equivalente a quince días laborales.
- iii. Quienes arrojen sustancias químicas, deberán pagar con trabajo comunitario equivalente a 30 días laborales y la firma de un acuerdo para no volver a hacerlo.
- iv. Quienes alteren el curso natural de las aguas deberán corregir el daño, recuperando la condición natural del cuerpo de agua afectado y la firma de un acuerdo para no reincidir.



- v. Quienes realicen vertimiento permanente de aguas contaminadas, provenientes de actividades productivas, en los cuerpos de aguas naturales, deberán pagar una retribución económica anual de acuerdo con los indicadores de contaminación.
- vi. Quienes realicen pesca con venenos o dinamita será sancionados con un pago de quince (15) días laborales de trabajo comunitario y firmar un acuerdo para no reincidir.

ART.58°:DE LA UTILIZACIÓN DEL BOSQUE. Para contar con acceso al recurso forestal en el área del Consejo Comunitario, se necesitará la previa aprobación de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.

Explotación Comercial: La explotación forestal con fines comerciales debe ser sometida a consulta, previa, libre e informada, ante todo el Consejo Comunitario.

No todas las especies podrán ser aprovechadas, debido a que habrá algunas que dado a su abundancia se admitirá su explotación, no obstante, frente aquellas no dominantes su acceso será restringido.

PARAGRAFO: Los sitios destinados al aprovechamiento forestal deben cumplir con las siguientes condiciones:

- ❖ Se prohíbe cortar árboles cerca de los márgenes de los cuerpos de agua.
- ❖ Se prohíbe la tala de las especies que sean muy escasas o se encuentren en riesgo de desaparecer.
- ❖ No se admite la extracción de ningún tipo de planta del territorio por parte de personas ajenas a la comunidad.

ART.59°: DE LA REGLAMENTACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL RECURSO FORESTAL.

Las clases de aprovechamiento forestal permitidas en el territorio colectivo son las siguientes:

A) Aprovechamiento para satisfacer necesidades domésticas: Se llevan a cabo para satisfacer necesidades vitales de las familias, no pueden ser comercializados y no requiere de ninguna autorización.

B) Aprovechamiento comercial: Se debe gestionar de forma cuidadosa en aras de evitar el uso irracional y garantizar a las demás generaciones el aprovechamiento del bosque.

Este uso únicamente es admitido en las zonas que cuenten con la autorización por parte del Consejo Comunitario.



La autorización para el aprovechamiento comercial: Los requerimientos que se deben cumplir para obtener la autorización son:

- A) Presentar una solicitud formalmente a la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
- B) Acatar las disposiciones establecidas en la reglamentación de uso del suelo.
- C) Mostrar a la comunidad la planificación en lo referente al manejo forestal.
- D) Firma de un compromiso dirigido a garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos.

Sanciones:

A quienes realicen aprovechamiento de especies no dominantes, sobre áreas de reserva o con fines comerciales sin previa autorización, se les aplicará las siguientes sanciones:

- A) Incautación del producto.
- B) La persona natural deberá cumplir de uno (1) a cinco (5) meses de trabajo comunitario.
- C) Si quien incurre es una empresa deberá pagar x salarios mínimos legales mensuales vigente (SMMLV).
- D) Finalmente, se procederá a firmar un acuerdo de no reincidencia.

ART.60°: SOBRE LA FAUNA SILVESTRE, USO Y MANEJO DE LA CACERÍA. La regulación del aprovechamiento de la fauna en el territorio será establecida por la Junta Directiva del Consejo Comunitario.

Es admisibles las prácticas tradicionalmente usadas como la cacería con trampas y el medio para la cacería no admitidos es la cacería con perros.

PARAGRAFO: De las sanciones en la cacería. Quienes cacen o capturen animales silvestres para concretar un fin comercial serán objeto de las siguientes sanciones:

- A) Decomiso de los animales para su posterior liberación en caso de seguir con vida.
- B) Trabajo comunitario de 3 a 15 días.
- C) Firma de un acuerdo para no reincidir.



ART.61º: DE LA OCUPACIÓN, FORMAS DE USO Y MANEJO TERRITORIAL. En concordancia con el artículo 19 de la Ley 70 de 1993, las prácticas tradicionales de producción que se ejerzan tendrán en cuenta que dentro del territorio se encuentran predios de con título, en posesión legal y tradicional, títulos mineros y solicitudes, por tanto, para todos los habitantes del territorio sin exclusión alguna, el manejo de los recursos naturales, será sostenible, responsables y en concordancia con el presente reglamento interno, en términos que garantice la persistencia de los recursos tanto en cantidad como en calidad de los mismos. El ejercicio de la pesca, caza, recolección de productos para la subsistencia y la minería ancestral, tendrá prelación sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi industrial, industrial o deportivo y se requiere de la autorización de las autoridades étnicas y ambientales y de plan de manejo o de aprovechamiento.

ART.62º: DEL USO Y MANEJO DEL SUELO. Todas las disposiciones relacionadas con el uso y goce del suelo perteneciente al territorio del Consejo serán reguladas a partir de los principios que rigen nuestra comunidad.

Con el objeto de cuidar y preservar el estado óptimo y fértil de los suelos, es vital conservar las prácticas ancestrales agrícolas de nuestra comunidad.

Prohibiciones:

A) No es admisible el empleo de químicos para el mejoramiento de suelos, ni la fumigación con glifosato y otras sustancias altamente contaminantes.

B) No se permite la quema de suelos sin previa aprobación del Consejo Comunitario.

ART.63º: DE LAS URAMBAS COMUNITARIAS. Se realizarán urambas comunitarias para arreglar los caminos, se trabajará el terreno que se tiene para usos comunitario en los diferentes proyectos que se participe y demás disposiciones que requieran de trabajo colectivo.

PARAGRAFO: De los acuerdos. Se acuerda que las personas que no puedan participar en la uramba comunitaria serán excusados en caso de calamidad doméstica y que los que no tengan dicha excusa deberán:

- a) Enviar alimentos para la olla comunitaria.
- b) Pagar un jornalero que le remplace.
- c) Se le descuenta el jornal o los jornales el día en que se repartan los beneficios, dicho porcentaje será establecido por la junta en pleno.



CAPÍTULO X, DEL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE.

ART.64°: DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA. Conforme a la ley 1098 de 2006 en su artículo 1° se establece que dentro del Consejo Comunitario se va a garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo, para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

PARAGRAFO: Perspectiva. Los procesos encaminados al desarrollo infantil, queremos implementar una visión de la diversidad como potencia y posibilidad de disfrute efectiva de derechos, por lo tanto, avanzamos reconociéndonos como una comunidad, y como sujetos colectivos con historias comunes, diversos con procesos de organización social.

“El objetivo final de la educación es desarrollar la disposición a reconocer y respetar la semejanza esencial de los humanos más allá de nuestras diferencias de sexos, etnias o determinaciones naturales.”

- FERNANDO SAVATER

ART.65°: DE LA ETNOEDUCACIÓN. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 70/93 la educación debe tener en cuenta el medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida Socio Cultural en las comunidades Afrocolombianas, es por ello por lo que toda institución deberá reconocer nuestro reglamento interno, y lo aquí expresado, como una herramienta dirigida a lograr el ejercicio efectivo de los derechos sociales, culturales, políticos, jurídicos y económicos de los grupos históricamente oprimidos, los nadie, por ello. Desde una perspectiva de desarrollo humano y sostenible, las familias pertenecientes a esta comunidad contamos con la autonomía para definir aquello que consideramos apropiado para nuestras vidas.

PARAGRAFO 1°: LA ETNOEDUCACIÓN COMO PROCESO DE APRENDIZAJE. Parte de los elementos constitutivos de la identidad con el propósito de formar a hombres y mujeres negros enfocados en el conocimiento cultural, que los conduzca al fortalecimiento social y organizativo para la construcción del Etnodesarrollo y autodesarrollo. **Los procesos pedagógicos** están ligados a las dinámicas organizativas, que buscan el aseguramiento, control social y territorial. Para el progreso de procesos formativos las instituciones deben diseñar ambientes



educativos propicios conforme a tiempos, espacios, acciones pertinentes y oportunas que fortalezcan los vínculos sociales y culturales de cada niño y niña.

PARAGRAFO 2º: ALIANZAS EDUCATIVAS. En lo relacionado a procesos dirigidos a la educación resulta esencial la organización de encuentros educativos con familias, niñas y niños en la oralidad, los rituales y encuentros comunitarios en los que se refuerce la necesidad de preservar la vida cotidiana y cultural de la cual forman parte los infantes.

PARAGRAFO 3º: ACCIONES CORRECTIVAS. Ante la insatisfacción de los procesos educativos, la comunidad ostenta la facultad de intervenir dentro del proceso pedagógico presentando: quejas, reclamos y posibles soluciones, en aras de materializar y garantizar la preservación de la diversidad cultural y étnica.

¿cómo se hará? Dichas situaciones de insatisfacción serán puestas en conocimiento o en su defecto, intervenidas por el comité competente de acuerdo con el lineamiento de la necesidad. De no llegar a un acuerdo en primera instancia o ante el incumplimiento del acuerdo, el comité cuenta con la facultad de elevar peticiones formales a nombre de la comunidad afectada ante el órgano o entidad que se encuentre realizando dichas actividades en el territorio.

PARAGRAFO 3º: PROCESOS DE LA PRIMERA INFANCIA. la persona o colectivo, quienes se sientan afectados por las diligencias o procesos de cualquier entidad externa o interna, deberá poner en conocimiento dicha situación ante el comité de infancia, adolescencia y juventud, quien posteriormente pactará lugar y hora de mesa de trabajo para dialogar el inconveniente.

Una vez escuchada la parte afectada, se procederá a informar a la entidad o persona específica que se encuentra afectando la armonía, finalmente se dará apertura a un proceso de negociación entre partes organizado por el mismo comité, de dicho encuentro se dejará constancia.

¿Cómo se hará? Si el comportamiento es persistente, se citará a un encuentro con la parte afectada, allí se levantará un informe, el cual será el anexo de una petición formal realizada a la entidad superior.

ART.66º: DE LA INCLUSIÓN DE GÉNERO: El comité de género y/o grupo poblacional de mujeres, como principal órgano encargado de velar por la protección de las mujeres de nuestro territorio, debe organizar iniciativas dirigidas a la erradicación de estereotipos negativos de género y de raza en la comunidad general, en aras de combatir ideas infundadas de la superioridad racial, la incitación al odio racial y la violencia de género.



ART.67º: DE LAS SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN. Ante una situación de discriminación dirigida a las niñas, adolescentes y mujeres del Consejo Comunitario, será el comité de género en primera medida el órgano competente para materializar un espacio de diálogo con la afectada o afectadas, con el objetivo de individualizar la situación y tomar las medidas pertinentes ante dicha amenaza.

PARAGRAFO 1º: De la creación de un manual. El comité de YEMAYÁ creará un manual que establezca las rutas y las normas en referencia al género y la comunidad de lesbianas, gay, transgénero, bisexuales, intersexuales, queer y demás (LGTBIQ+).

PARAGRAFO 2º: Se establecerán políticas específicas con el fin de asegurar mecanismos contundentes de recopilación de datos oficiales para obtener información sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas de la comunidad y sobre las modalidades propias de la discriminación múltiple e interseccional que sufren. Esos datos estadísticos deberían desglosarse con arreglo a la legislación nacional, respetando el derecho a la privacidad y el principio de la conciencia de identidad personal.

ART.68º: DE LA SALUD. El comité de salud deberá ser creado conforme mandata este reglamento y tendrá su propio protocolo.

ART.69º: DE LA SALUD MENTAL: El consejo comunitario creará estrategias de protección a la salud mental de los integrantes de este y con acompañamiento espiritual para su ejecución y recuperación de prácticas ancestrales de sanidad.

En constancia de la aprobación de este reglamento a continuación firma el representante legal y la secretaria, en pleno ejercicio de facultades legales.

Publíquese y cúmplase.

**Wilson Alberto Valencia Lucumi
Representante Legal**

Consejo Comunitario Mayor de la Capitanía Afrodescendiente Páez - Cauca